
**ARBEIDSOVEREENKOMST VAN
BEPAALE DUUR VOOR
SCHEEPSPERSONEEL**

TUSSEN

EN

DE HEER

2026

**ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR VOOR
SCHEEPVAARTPERSONEEL**

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN

een naamloze vennootschap (société anonyme) naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 15A, Duarrefstrooss, L-9990 Weiswampach, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg (Register de Commerce et des Sociétés) onder nummer

enerzijds,

EN

Naam:

Geboren op:

Te

Woonachtig in:

anderzijds,

De werkgever en de werknemer worden hierna aangeduid als de "**partijen**" en elk afzonderlijk als een "**partij**".

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

- 1.1. De werknemer komt in dienst per _____ in de functie van: _____
op de: _____ tot:
- 1.2. De werkgever behoudt zich het recht voor de werknemer een andere functie toe te wijzen naargelang de behoeften van de werkgever en rekening houdend met de opleiding en de kwalificaties van de werknemer, onder voorbehoud van naleving van de bepalingen van artikel L.121-7 van het Luxemburgse arbeidswetboek

2. BEKWAAMHEID

- 2.1. De werknemer verklaart en garandeert dat hij over de nodige bekwaamheden en kwalificaties beschikt om zijn functie uit te oefenen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 november 1990 betreffende de oprichting van een Luxemburgs openbaar scheepvaartregister.
- 2.2. De werknemer verklaart zich bereid alle met zijn functie redelijkerwijs verenigbare en hem door de werkgever gegeven aanwijzingen op te volgen.
- 2.3. De werknemer verbindt zich ertoe alle werkzaamheden in verband met de door de werkgever opgedragen taken met inzet, zorgvuldigheid en toewijding te verrichten.

3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

- 3.1. Deze arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur vanaf _____ tot _____

4. PROEFPERIODE

- 4.1. Er is voorzien in een proefperiode van drie (3) maanden, te rekenen vanaf de ingangs datum van het contract. Gedurende deze periode kunnen beide partijen het contract overeenkomstig de wet opzeggen.
- 4.2. Indien geen van de partijen de andere partij vóór het verstrijken van de gestelde termijn in kennis heeft gesteld van de beëindiging van de overeenkomst, wordt de overeenkomst geacht definitief tot met de benoemde einddatum in artikel 3.1.

5. WERKTIJD

- 5.1. Dit contract is gebaseerd op een dienstrooster van twee weken op het schip, gevolgd door twee weken verlof. De gemiddelde arbeidstijd in de werkweken is die welke is vastgesteld in artikel L.211-32 van het arbeidswetboek.
- 5.2. De werktijden kunnen door de werkgever worden vastgesteld van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur, met inachtneming van de volgende elementen: ten minste zes (6) aaneengesloten rusturen per vierentwintig (24) uur en, in overleg met de kapitein, een ononderbroken pauze van tien minuten vermenigvuldigd met het aantal diensturen.
- 5.3. De werkgever bepaalt de werkdagen, eventuele wijzigingen alsmede de rusttijden en pauzes.
- 5.4. De werknemer verbindt zich ertoe de nodige uren te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rusttijden en pauzes, indien dit noodzakelijk is voor de onmiddellijke veiligheid van het schip, de opvarenden of de lading, of voor de redding van andere schepen of personen die op zee in nood verkeren.

In voorkomend geval kan de kapitein van het schip en/of enige andere vertegenwoordiger van de werkgever te allen tijde van de werknemer verlangen dat hij de vereiste uren werkt, totdat de situatie weer normaal is.
- 5.5. Aan het einde van de dienstdag mag de werknemer het schip niet verlaten voordat de werkzaamheden zijn beëindigd en/of het aflossende bemanningslid is aangekomen.

6. WERKPLAATS

- 6.1. De werkplaats omvat alle schepen die afhankelijk zijn van de werkgever. De werkgever heeft de mogelijkheid de werknemer in te zetten op een ander schip dan het schip waarop de werknemer oorspronkelijk was ingepland.
- 6.2. De werkgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de werkplaats van de werknemer tijdelijk of definitief te wijzigen, indien de behoeften van de werkgever zulks noodzakelijk maken.

7. LOON

7.1. De maandelijkse netto salaris van de werknemer bestaat uit:

Basisvergoeding incl. Continutoeslag (20%): €

Arbeidskleding: €

Reisvergoeding: €

Conform de index van 992,24

7.2. De bezoldiging / toeslag wordt uitbetaald aan het einde van elke maand. De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van alle verplichte sociale bijdragen en belastingen die betrekking hebben op het salaris, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Deze inhoudingen zullen niet ten laste van de werknemer worden gebracht.

7.3. De werknemer heeft recht op een continutoeslag , als hij aanwezigheid is op het schip en ter beschikking staat van de werkgever .

7.4. De door de werknemer niet gepresteerde uren worden op het salaris van de werknemer in mindering gebracht.

8. VAKANTIE EN OVERWERK

8.1. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden alle verlofdagen geacht te zijn inbegrepen in de twee weken bedoeld in artikel 5.1 van deze overeenkomst.

8.2. De werknemer heeft het recht om, na raadpleging en met de uitdrukkelijke instemming van de werkgever, werkweken met collega's uit te wisselen.

8.3. De werknemer erkent dat extra werkuren noodzakelijk zijn en dat hij bereid is deze te presteren indien dit voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is. Door de werknemer verricht overwerk wordt in beginsel gecompenseerd met vakantietijd.

9. UITGAVEN

9.1. De werkgever zal alleen de kosten vergoeden die in naam van de werkgever zijn gemaakt.

9.2. Eventuele reiskosten die de werknemer in verband met de uitvoering van de in deze overeenkomst bedoelde verplichtingen maakt, worden vergoed op basis van het tarief voor openbaar vervoer in tweede klasse op de normale aflos dag . De reiskosten worden pas vergoed na het voorleggen van een bewijs van betaling .

10. OPLEIDING

10.1. De werknemer kan, na overleg en met de uitdrukkelijke instemming van de werkgever, een cursus/opleiding volgen. De kosten van deze cursus/opleiding kunnen geheel of gedeeltelijk aan de werknemer worden vergoed na het behalen van het diploma/certificaat , mits de werkgever vooraf heeft ingestemd met het volgen van deze cursus/opleiding door de werknemer. De gedeclareerde bedragen kunnen op het salaris worden ingehouden wanneer de werknemer de cursus of opleiding niet met succes afrondt dan wel vroeg tijdig afbreekt of als de arbeidsovereenkomst binnen 1 jaar na afronding van de studie wordt beëindigd , er geldt een verrekening van 500 € per dienstjaar .

10.2 Indien de werknemer de opleiding niet geheel of niet met goed gevolg afrondt, ontvangt hij geen vergoeding voor de gemaakte kosten, tenzij de werkgever anders beslist.

11. ACCOMMODATIE

11.1. De werkgever verstrekt aan de werknemer gedurende dienst aan boord gepresteerde werkweken kosteloze huisvesting en maaltijden op het betreffende schip dan wel schepen .

12. SOCIALE ZEKERHEID

12.1. De werkgever helpt de werknemer ter zake van de aangelegenheden die verband houden met de socialeregeling . Behoudens de wettelijke verplichtingen van de werkgever is laatst genoemde niet verantwoordelijk voor de socialezekerheidsrechten van de werknemer.

12.2 De werkgever kan niet worden verplicht andere betalingen te doen dan die waartoe hij wettelijk verplicht is.

13. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

13.1. Een werknemer die arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, moet de werkgever persoonlijk of door tussenkomst van een derde in kennis stellen van zijn afwezigheid vanaf de eerste (1^{ste}) dag van afwezigheid, zo mogelijk vóór de aanvang van de werkzaamheden, en van de verwachte duur van zijn afwezigheid. Uiterlijk op de derde (3^{de}) dag van zijn afwezigheid moet de werknemer aan de werkgever een medisch attest voorleggen waarin zijn arbeidsongeschiktheid en de verwachte duur daarvan worden vastgesteld .Bij ziekte van de werknemer kan de werkgever een voorschot op de uitkering die aan de werknemer wordt verstrekt door de CNS in de vorm van door betaling van het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid .bij uitkeringen of in geval of in het geval dat het besluit is genomen om niet uit te keren , is de werknemer verplicht het voor geschoten bedrag onmiddellijk terug te betalen aan de werkgever. Bij ziekte van een collega uit de andere ploeg is onderling overeen gekomen dat de werknemer De eerste 7 dagen van de ziekte moet door staan , krijgt deze 7 dagen terug van de zieke collega Waar hij voor heeft gestaan. Regelt de werkgever een vervanger , dan heeft de werkgever 7 dagen te goed van de zieken werknemer .

14. OPZEGGING EN OPZEGTERMIJN

14.1. Deze overeenkomst kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden opgezegd, alsmede door middel van een wederzijds overeengekomen beëindiging van de overeenkomst door de partijen.

14.2. Indien een van beide partijen deze overeenkomst beëindigt, stelt de partij op wier initiatief de beëindiging geschiedt de andere partij daarvan schriftelijk in kennis (i) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of (ii) door middel van een door de ontvangende partij medeondertekende kennisgeving bij handbezorging.

14.3. Volgens de arbeidswet is de voorgeschreven opzegtermijn:

Voor de werknemer	Voor de werkgever	Anciënniteit
1 maand	2 maanden	minder dan 5 jaar
2 maanden	4 maanden	tussen 5 en 10 jaar
3 maanden	6 maanden	10 jaar of meer.

14.4. In geval van beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, verbindt de werknemer zich ertoe alle documenten, programma's en andere zaken die hem ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, aan het bedrijf terug te geven.

15. CONCURRENTIEBEDING

- 15.1. De werknemer onthoudt zich vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst van elke zelfstandige of niet-zelfstandige activiteit, zelfs indien deze van geringe omvang is, die rechtstreeks of onrechtstreeks concurreert met de activiteit van de werkgever.

16. NEVENACTIVITEIT

- 16.1 De werknemer verbindt zich ertoe tijdens de duur van deze overeenkomst geen eigen werkzaamheden te verrichten, noch enige andere werkzaamheden, al dan niet tegen betaling, rechtstreeks of onrechtstreeks voor derden te verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de werkgever.

- 16.2 De werknemer verbindt zich ertoe de werkgever vooraf in kennis te stellen van het verrichten van enige nevenactiviteit die hij voornemens is te gaan verrichten. De werknemer wordt ervan in kennis gesteld dat het uitoefenen van een dergelijke nevenbetrekking niet mag leiden tot een inbreuk op de voorschriften inzake de wettelijke arbeidstijd of inzake de volledige geschiktheid van de werknemer voor de in deze overeenkomst overeengekomen taken.

17. BEROEPSGEHEIM

- 17.1 De werknemer verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke, mondelinge of schriftelijke informatie over de werkzaamheden van de werkgever aan onbevoegden of aan derden bekend te maken of ten eigen bate aan te wenden. De geheimhoudingsplicht blijft ook na het verstrijken van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

18. VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE

- 18.1. De werknemer verbindt zich ertoe de striktste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die rechtstreeks en/of onrechtstreeks betrekking heeft op de werkgever en de filialen van de werkgever. Dergelijke vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, alle vertrouwelijke informatie over de activiteiten, processen, technieken, financiële gegevens, partners, werknemers, strategieën, leveranciers en patiënten van de werkgever.
- 18.2. De werknemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie strikt geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever en tenzij dit noodzakelijk is om de naleving van de verplichtingen van de werknemer uit hoofde van deze overeenkomst te waarborgen.
- 18.3. De werknemer verklaart uitdrukkelijk te begrijpen dat elke inbreuk op zijn verplichtingen krachtens dit artikel kan leiden tot zijn ontslag op staande voet.
- 18.4. Bij beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, dient de werknemer alle documenten, programma's en andere zaken die hij voor de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft ontvangen, aan de werkgever terug te geven.
- 18.5. De in dit artikel opgenomen verplichtingen gelden voor de duur van de overeenkomst en blijven ook na de beëindiging ervan van kracht, ongeacht of deze beëindiging op initiatief van een van de partijen plaatsvindt.
- 18.6. De werknemer erkent dat de werkgever hem aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade die de werkgever of diens gelieerde ondernemingen direct en/of indirect lijden als gevolg van het niet nakomen door de werknemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.
-

19. GEGEVENSVERWERKING

- 19.1. De werknemer bevestigt dat de werkgever zijn/haar persoonsgegevens mag verwerken voor de uitvoering van deze overeenkomst en/of de bepalingen die voortvloeien uit of verband houden met de arbeidsrelatie.
- 19.2. De werkgever verwerkt de persoonsgegevens van de werknemer om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, zoals loonbetalingen , inhouding van bronbelasting op het loon en sociale zekerheidsbijdragen, om de personeelsadministratie te onderhouden en efficiënter te maken, met inbegrip van de loonadministratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, om de bijkomende prestaties van de werknemer te beheren, met inbegrip van verzekeringen en pensioenplannen, en om de programma's en plannen te beheren op het gebied van opleiding en ontwikkeling, functiewaardering, beloning, planning en organisatie, dit alles in de ruimste zin van het woord . De werknemer verplicht zich om zijn gegevens met betrekking tot aangifte van belastingen te verstrekken aan de door aangewezen boekhouder, dan wel kantoor medewerkers die deze aangiftes verzorgen . Blijft de werknemer hier in gebreke , dan kunnen hier geen rechten aan worden verbonden door de werknemer richting werkgever .
- 19.3. Voor dit doel - en op voorwaarde dat de werkgever daar een rechtmatig belang bij heeft - kan de werkgever de persoonsgegevens van de werknemer ook meedelen aan derden (waaronder accountants, advocaten en consultants) en aan de aan de werkgever gelieerde ondernemingen in landen binnen en buiten de Europese Unie.
- 19.4. Werknemer verplicht zich ertoe om zijn door werkgever benodigde gegevens op het eerste Verzoek te verstrekken aan werkgever dan wel ieder door werkgever aangewezen boekhouder Of dienstverlener . Blijft werknemer hiermee in gebreke , zo treft werkgever geen enkele aansprakelijkheid en komen alle dientengevolge ondervonden verliezen schades en of boetes Integraal voor rekening van de werknemer .
- 19.5. De werkgever bewaart de bovengenoemde gegevens slechts voor de vereiste duur van de arbeidsverhouding tussen de partijen of voor de duur die nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
- 19.6 De werknemer heeft recht op toegang en op rectificatie van zijn gegevens in geval van een feitelijke fout.

20. DOKTERSBEZOEK

- 20.1 Uiterlijk twee (2) maanden na indiensttreding moet de werknemer zich onderwerpen aan een medisch aanwervingsonderzoek door de bedrijfsarts van de voor de werkgever verantwoordelijke gezondheidsdienst (Service National de Santé au Travail Multisectorieel). Indien de werknemer ingevolge de gebruikelijke controle door de bedrijfsarts ongeschikt voor de functie wordt bevonden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

21. VEILIGHEID

- 21.1. De werknemer is in het bezit van de brochure **AANBEVELING VOOR ONGEVALLENPREVENTIE**. Zo niet, dan kan hij het vinden op de website <http://www.aaa.lu/prevention>. De werknemer bevestigt deze instructies te hebben gelezen en alles te doen wat in zijn vermogen ligt om zijn veiligheid en die van zijn collega's te waarborgen. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de werknemer deze brochure aan de werkgever terug te geven, indien hij het van laatstgenoemde heeft ontvangen.
- 21.2. Het is ten strengste verboden tijdens de dienst alcohol en/of drugs te gebruiken of onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn. Het gebruik en het bezit van alcohol en/of drugs aan boord is ten strengste verboden. De werknemer verleent de werkgever zijn toestemming om drugs- en alcoholtests af te nemen. Deze tests kunnen op gezette tijden tijdens en buiten de dienst uren worden uitgevoerd. Bij verdenking van overtreding van dit alcohol- en drugverbod kan de betrokken werknemer op staande voet worden ontslagen.
- 21.3. Roken is op het gehele schip ten strengste verboden, behalve op de plaatsen die door de werkgever als rookgelegenheid zijn aangewezen en ook uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid. Als de werknemer het rookverbod overtreedt, heeft de werkgever het recht om de werknemer zonder opzegtermijn te ontslaan.

22. KLEDING EN NETHEID

- 22.1 De werknemer verplicht zich tijdens zijn werkzaamheden in dienst van de werkgever correcte kleding te dragen en zich correct te gedragen.
- 22.2. De werknemer verbindt zich ertoe bijzondere aandacht te besteden aan de netheid en de hygiëne van de werkplek en erop toe te zien dat de werkomgeving en het materiaal van de werkgever niet worden beschadigd.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

- 23.1. Deze overeenkomst en alle aangelegenheden die rechtstreeks en/of onrechtstreeks verband houden met deze overeenkomst, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.
- 23.2 In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de stad Luxemburg bevoegd.

Opgemaakt in tweevoud in Luxemburg op
exemplaar te hebben ontvangen.

waarvan elke partij bevestigt een

Werkgever

Werknemer

A.M.Bruinsma